

SARIPAH ROBIAH BINTI ISMAIL*lwn***YUSHAIMI BIN IDRIS**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Prof Adjung Dato' Dr. Mohd Na'im bin Mokhtar (Ahli Panel), Y.A Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel)]

Pada : 13 September 2018/3 Muharram 1440H

Kes Permohonan No: 10000-077-0042-2018

[Permohonan Lanjutan Tempoh Masa Memfailkan Rayuan Balas di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon:

Puan Norrasyada binti Osman daripada Tetuan Syada Osman & Associates

Peguam Syarie Responden:

Encik Ahmad Badri bin Haji Idris daripada Tetuan Ahmad Nurul & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN**Permohonan**

[1] Kes ini adalah merupakan satu Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Bagi Memfailkan Rayuan Balas yang dikemukakan oleh Pemohon Saripah Robiah binti Ismail pada 16/4/2018 bagi mendapatkan perintah seperti berikut:-

- 1.1. Bahawa Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh pemfailan Notis Rayuan Balas terhadap

keputusan Harta Sepencarian melalui saman no: 10100-017-0227-2014 yang telah diputuskan pada 20/3/2018;

- 1.2. Lain-lain relief yang difikirkan munasabah dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 19/9/1994 di Kelantan. Pihak-pihak kemudiannya telah bercerai kali pertama pada 23/11/2009 dan kemudian telah rujuk kembali pada 7/12/2009. Seterusnya Pemohon dan Responden telah bercerai semula pada 26/9/2013 dengan talak kali kedua.

[3] Selepas perceraian kali kedua, Pemohon telah menfailkan satu tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam melalui saman no: 10100-017-0227-2014 dan telah diputuskan pada 20/3/2018.

[4] Responden yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, telah menfailkan notis rayuan pada 28/3/2018 dan menyerahkan satu salinan notis rayuan tersebut kepada Pemohon pada 3/4/2018.

[5] Pemohon kemudiannya pada 11/4/2018 telah menyatakan hasrat kepada Peguam Syarie bahawa beliau juga berhasrat untuk membuat rayuan balas berkaitan terma-terma keputusan harta sepencarian tersebut. Walau bagaimanapun tempoh masa untuk mefailkan rayuan balas telah tamat pada 9/4/2018. Kemudiannya pada 13/4/2018, Pemohon telah memfailkan Permohonan

Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Rayuan Balas ini melalui kes permohonan no : 10000-077-0042-2018.

[6] Responden tidak bersetuju dan memohon agar Mahkamah Yang Mulia ini mengenyepikan dan menolak keseluruhan permohonan Pemohon ini.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Setelah kami meneliti notis permohonan, afidavit Pemohon, afidavit jawapan dan hujah pihak-pihak maka kami dapati isu yang perlu diputuskan dalam permohonan ini ialah sama ada permohonan Pemohon mempunyai alasan yang mencukupi untuk dibenarkan perlanjutan tempoh masa memfailkan rayuan balas.

[8] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 –

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[9] Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.

[10] Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain (belum dilaporkan)* yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz* Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.*

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

i. Tempoh Kelewatan

[11] Berdasarkan Seksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan Balas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyampaian Notis Rayuan kepadanya.

Seksyen 140. Notis rayuan balas

Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah

[12] Responden telah menyampaikan notis rayuan kepada Pemohon pada 3/4/2018. Pemohon dalam afidavitnya menyatakan bahawa selepas menerima notis rayuan tersebut, pada 11/4/2018, Pemohon telah menyatakan hasrat kepada Peguam Syarie bahawa Pemohon juga ingin membuat rayuan balas berkaitan terma-terma keputusan kes harta sepencarian bertarikh 20/3/2018 tersebut.

[13] Walau bagaimanapun, Peguam Syarie Pemohon telah mendapati tarikh untuk mfailkan rayuan balas telah tamat pada 9/4/2018 iaitu tempoh kelewatan telah melebihi selama dua (2) hari. Maka Pemohon telah memfailkan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan rayuan balas pada 13/4/2018.

[14] Pemohon di dalam hujahnya menyatakan kelewatan telah berlaku selama dua (2) hari selepas Pemohon menerima notis rayuan daripada Responden. Oleh kerana tempoh kelewatan ini merupakan perkara asas bagi pertimbangan kami, kami telah merujuk kepada fakta kes. Notis rayuan telah diserahkan kepada

Pemohon pada 3/4/2018, maka tarikh sepatutnya Pemohon menfailkan rayuan balas adalah pada atau sebelum 9/4/2048. Manakala Permohonan kebenaran untuk memfailkan rayuan balas di luar tempoh masa ini telah difailkan pada 13/4/2018.

Berdasarkan tarikh-tarikh tersebut, kami membuat dapatan tempoh kelewatan dari notis rayuan diserahkan kepada Pemohon sehingga permohonan ini difailkan adalah empat (4) hari.

ii. Sebab Kelewatan

[15] Pemohon berhujah bahawa sebab kelewatan untuk menfailkan notis rayuan balas adalah kerana;-

- a. Beliau sebagai orang awam tidak berpengetahuan berkaitan undang-undang. Pemohon tidak mengetahui bahawa terdapat had tempoh untuk membolehkan Pemohon menfailkan notis rayuan balas (perenggan 19-24 Hujah Bertulis Pemohon).
- b. Bahawa kelewatan tersebut bukan disengajakan kerana tempoh kelewatan yang telah diambil oleh Pemohon hanya dua (2) hari sahaja. Tempoh tersebut adalah tidak terlalu lama dan panjang yang mana Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan khidmat nasihat Peguam Syaire bagi mengambil tindakan selanjutnya, dan setersunya telah seberapa segera memfailkan kebenaran melanjutkan tempoh masa ini. (perenggan 25-28 Hujah Bertulis Pemohon).

[16] Pemohon berhujah berdasarkan kes *Fatimah @ Hasnah binti Daud lwn. Wan Hassan bin Wan Daud JH40 BHG 1 1436 H dan Khairul Azrin bin Mhd Zailan lwn Ketua Pendakwa Syarie (Koleksi Penghakiman JAKESS) jld 1/2008* bahawa dengan tidak segera diambil setelah menyedari terdapat kelewatan yang mana ianya diterima oleh Mahkamah.

[17] Responden berhujah bahawa alasan bahawa Pemohon adalah orang awam yang tidak tahu tentang undang-undang serta tidak tahu tentang prosedur tidak boleh diterima kerana sepanjang kes harta sepencarian, Pemohon adalah diwakili peguam Syarie (perenggan 14-22 Hujah Bertulis Responden). Responden dalam hujah balasnya juga menyatakan tindakan Pemohon menfailkan permohonan bagi melanjutkan tempoh menfailkan notis rayuan balas ini juga adalah “*mere afterhought*” apabila Pemohon mendakwa hanya menyedari/mengetahui keputusan bertarikh 20/3/2018 adalah tidak adil hanya selepas Responden menfailkan notis rayuan.

[18] Selanjutnya kami bersetuju dengan hujah Responden dengan merujuk kepada kes *Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abdul Aziz (2013) JH 36(1) ms 53* bahawa permohonan ini adalah budibicara Mahkamah dan bukannya bermaksud mandatori.

Walau bagaimanapun, kami merujuk peruntukan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan pihak-pihak **demi keadilan** pihak-pihak yang terlibat untuk melanjutkan atau memendekkan tempoh.

[19] Kami telah meneliti semua afidavit dan penghujahan, dan kami mendapati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami alasan kelewatan iaitu semasa Pemohon menerima notis rayuan pada 3/4/2018, Pemohon masih belum mendapatkan nasihat dan khidmat peguam. Pemohon hanya merujuk kepada Peguam Syarie bagi menyatakan hasrat memfailkan rayuan balas pada 11/4/2018. Kami berpuashati alasan dan sebab kelewatan ini boleh diterima bagi membolehkan permohonan ini dipertimbangkan sebagaimana autoriti yang dikemukakan.

iii. Faktor Keberangskalian Pemohon Berjaya Dalam Rayuannya

[20] Pemohon tidak mendeponkan isu ini didalam afidavit mahupun hujah beliau. Walau bagaimanapun, Pemohon ada menyatakan dalam hujahnya bahawa permohonan ini wajar diberikan bagi menjamin keadilan kepada kedua-dua pihak.

Oleh kerana faktor keberangkalian Pemohon berjaya dalam rayuannya ini tidak dihujahkan oleh Pemohon, maka kami tidak memutuskan isu ini sedangkan ianya adalah salah satu faktor yang telah *established* untuk dihujahkan kepada kami.

iv. Faktor Tahap Prejudis Kepada Pihak Responden

[21] Pemohon menyatakan dalam hujahnya bahawa dengan membenarkan permohonan Pemohon melanjutkan tempoh masa memfailkan rayuan balas ini tidak memberi kemudharatan di pihak Responden. Ini kerana terma rayuan balas tersebut tidak menyekat terma yang dirayu oleh Responden dalam notis rayuan yang telah difailkan. Malah hak kedua-dua pihak terus dipelihara dan diadili sebaiknya.

[22] Pada hemat kami, tahap prejudis kepada Responden di dalam permohonan ini adalah sangat minima. Sekalipun wujud prejudis kepada hak dan kepentingan Responden, prejudis tersebut dapat dipampaskan dengan secukupnya menerusi pemberian kos kepada Responden.

[23] Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[24] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuashati Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan ini wajar dibenarkan demi kepentingan keadilan sepertimana yang dikehendaki dibawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dapat dicapai.

[25] Permohonan lanjutan tempoh masa ini difailkan akibat dari kegagalan Pemohon untuk mematuhi peruntukan seksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Kegagalan Pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan kepada Responden apabila terpaksa menjawab permohonan ini. Pada hemat kami, Pemohon sepatutnya dikenakan kos sebagai pampasan kecuaiannya Pemohon diatas sebagaimana keputusan Panel Rayuan dalam kes *Fatimah@Hasnah bt. Daud lwn. Wan Hassan Wan Daud [2015] JH40(1) 96*.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti notis dan affidavit Pemohon, affidavit jawapan dan penghujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

- i. Permohonan Pemohon diterima.
- ii. Notis Rayuan Balas hendaklah difailkan dalam tempoh tujuh (7) hari mulai hari ini.
- iii. Pemohon diperintahkan membayar kos permohonan ini kepada Responden dan kos hendaklah ditaksirkan di hadapan Pendaftar.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

.....
1. Y.A.A DATO' YUSOF BIN MUSA

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. Y.A PROF. ADJUNG DATO' DR MOHD NA'IM BIN MOKHTAR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. Y.A TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor